



G7 JURÍDICO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

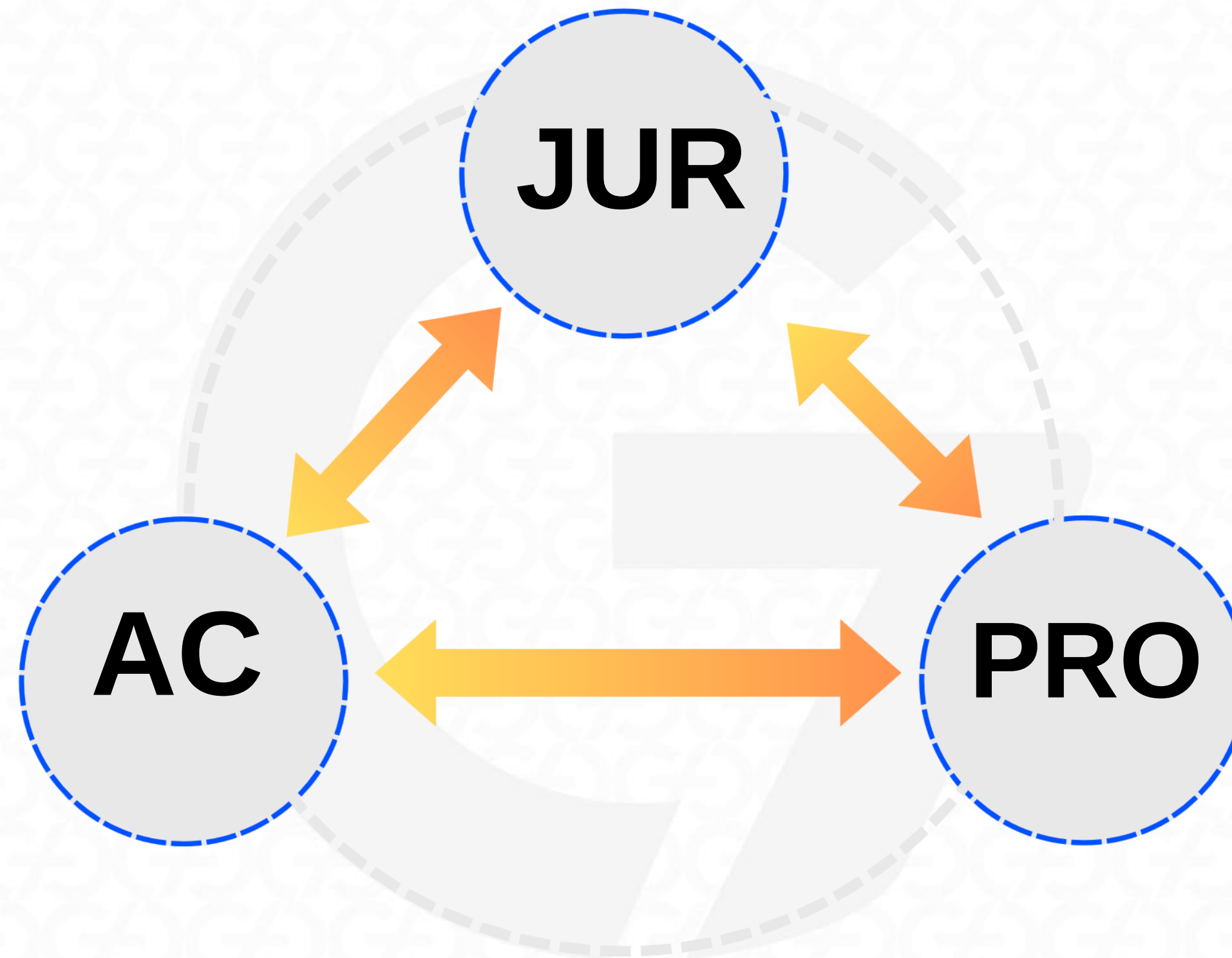
MARCELO RIBEIRO

Aula 03



AÇÃO

1. CONCEITO
2. ELEMENTOS
3. CONDIÇÕES
4. CONEXÃO
5. CONTINÊNCIA



TEORIAS

A ação é um direito exercido contra o Estado, a fim de provocá-lo para o exercício da jurisdição e só existe se o resultado for favorável. CONCRETISTA

A ação é o direito de provocar o Estado para o exercício da jurisdição e existe, qualquer que seja o resultado. ABSTRATA

A ação, para existir, deve observar a categoria das condições da ação: possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade. ECLÉTICA

TEORIAS

A ação, para existir, deve observar a categoria das condições da ação: possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade. ECLÉTICA

A categoria das condições da ação, agora, não mais se relacionam com sua própria existência, mas sim como requisitos para um provimento final, sobre o mérito. ECLÉTICA 2.0

De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. ASSERÇÃO

ELEMENTOS

RELAÇÃO JURÍDICA	CÓDIGO CIVIL	ELEMENTOS DA AÇÃO
SUJEITO	PESSOAS	PARTE
OBJETO	BENS	PEDIDO
FATO	FATOS JURÍDICOS	CAUSA DE PEDIR

ELEMENTOS DA AÇÃO

PARTE	PEDIDO	CAUSA DE PEDIR
AUTOR	IMEDIATO	PRÓXIMA
RÉU	MEDIATO	REMOTA

CONDIÇÕES DA AÇÃO

LEGITIMIDADE	POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO	INTERESSE DE AGIR
PARTE	PEDIDO	CAUSA DE PEDIR
ORDINÁRIA		NECESSIDADE
EXTRAORDINÁRIA		ADEQUAÇÃO

CONEXÃO

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

CONTINÊNCIA

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

PROCESSO

1. CONCEITO
2. COMPETÊNCIA
3. OBJETO
4. FORMAÇÃO
5. SUJEITOS
6. LITISCONSÓRCIO
7. PRESSUPOSTOS

PROCESSO

MÉTODO	ATO COMPLEXO	MÓDULO	REL. JURÍDICA	ENTIDADE COMPLEXA

COMPETÊNCIA

Art. 22, CF: Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 24, CF: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XI - procedimentos em matéria processual;

OBJETO



Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se

aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

FORMAÇÃO

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240, depois que for validamente citado.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

SUJEITOS DO PROCESSO



LITISCONSÓRCIO



PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

PRESSUPOSTOS	REQUISITOS	CONDIÇÃO

CAPACIDADE DE SER PARTE

Art. 2º, CC: A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

Art. 75:

- V - a massa falida, pelo administrador judicial;
- VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador
- VII - o espólio, pelo inventariante;
- XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

CAPACIDADE PROCESSUAL

Art. 4º, CC: São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015).

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

CAPACIDADE POSTULATÓRIA

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exhibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

CITAÇÃO

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.

RES. 455/2022 - CNJ

Conforme o art. 15 da Resolução CNJ n. 455/2022, o Domicílio Judicial Eletrônico corresponde ao ambiente digital integrado ao Portal de Serviços, para a comunicação processual entre os órgãos do Poder Judiciário e os destinatários que sejam ou não partes na relação processual.

O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no art. 246, caput e § 1º, do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021.

Por outro lado, a exigência de cadastramento no Domicílio Judicial Eletrônico não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte que possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), nos termos previstos no § 5º do art. 246 do CPC/2015.

RES. 455/2022 - CNJ

O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário, substituindo os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário

A utilização do DJEN é obrigatória para processos de justiça, facultativo para administrativos (corregedorias ou PADs). Assim, de acordo com o Art. 13 da Resolução CNJ N° 455/2022, serão objeto de publicação no DJEN:

- I – o conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 do CPC/2015;
- II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;
- III – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 do CPC/2015;
- IV – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos do CPC/2015; e
- V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista na lei processual, nos regimentos internos e nas disposições normativas dos tribunais e conselhos.

RES. 455/2022 - CNJ

Além disso, será o meio de intimação dos advogados e/ou da sociedade de advogados. O Domicílio Judicial Eletrônico deve ser restrito às citações eletrônicas e às intimações e comunicações pessoais dirigidas à parte ou a terceiros (incluindo, por exemplo, ofícios destinados a entidades incumbidas de cumprir ordens judiciais), não a seus advogados.

Para as demais intimações que não exijam pessoalidade da parte e possam ser feitas na pessoa dos respectivos advogados, a regra deve ser a utilização do DJEN.

QUESTÕES

Quando é admissível a ação meramente declaratória, de acordo com o Art. 20 LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015:

- A) Apenas quando não houver violação do direito
- B) Apenas quando a violação do direito for evidente
- C) Ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
- D) Apenas quando não houver relação jurídica

QUESTÕES

Em ação proposta contra pessoa incapaz cujos interesses colidirem com os dos seus representantes legais, o juiz deverá, enquanto durar a incapacidade:

- A) nomear ao incapaz um curador especial.
- B) nomear ao incapaz um amicus curiae
- C) determinar ao Ministério Público que assuma a representação do incapaz
- D) nomear um supervisor judicial para monitorar a conduta dos representantes do incapaz

BIBLIOGRAFIA

